

0027584-96.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3375/2017 - 16º Distrito Policial - Vila Clementino, 310/2017 - 16º Distrito Policial - Vila Clementino

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

Trata-se de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0027584-96.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0027584-96.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3375/2017 - 16º Distrito Policial - Vila Clementino, 310/2017 - 16º Distrito Policial - Vila Clementino

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva formulado pela Defesa do réu FABIO GOMES DA SILVA (fls. 270/274).

O MP se manifestou pela extinção da punibilidade (fls. 284).

Parcial razão assiste ao requerente, sendo o caso de reconhecer a prescrição da pretensão executória, e não da pretensão punitiva.

Verte dos autos que o réu foi denunciado e processado pelo crime de furto tentado, e que, ao final da instrução, foi condenado ao cumprimento das penas de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 05 (cinco) dias multa, conforme sentença (fls. 189/194).

A sentença foi confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça, em v. acórdão proferido (fls. 230/235).

O trânsito em julgado para ambas as partes ocorreu 25 de abril de 2019 (fls. 245).

Considerando o lapso prescricional para a pena de 06 meses aplicada (03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP), bem como considerando o período transcorrido entre a data do trânsito em julgado para ambas as partes e a presente data, sem que o acusado tenha dado início à execução da pena, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, e, por consequência, da extinção da punibilidade do réu.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU FABIO GOMES DA SILVA EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO, NOS TERMOS DOS ARTS. 107, IV, 1ª FIGURA, C.C. ART. 109, VI, C.C. ART. 112, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

P.R.I.C.

Arquive-se os autos, oportunamente.

São Paulo, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA